

Nr. 192 Aufzeichnung und Vermerk Lammers' vom 15. Dezember 1937

R 43 II/400, Bl. 230–232

Beginn:

Beginn:

[Kabinettsvorlage eines Gesetzes über den Ausbau der Rentenversicherung¹]

1. Ich habe den Gesetzentwurf heute eingehend mit Staatssekretär Krohn (Reichsarbeitsministerium) besprochen. Notiz hierüber anbei.
2. Hierauf habe ich dem Führer Vortrag gehalten. Der Führer konnte sich nicht entschließen, dem Gesetzentwurf seine Zustimmung zu geben. Er war der Auffassung, daß an die Stelle des vorgeschlagenen Verfahrens (Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge um 1%, Erhöhung der Beiträge zur Invaliden-, Angestellten- und zusätzlichen Knappschafts-Pensionsversicherung um 1%) ein Verfahren treten solle, wonach aus dem bisherigen Aufkommen der nicht zu senkenden Arbeitslosenversicherungs-Beiträge jährlich ein Pauschalbetrag von etwa 300 Millionen RM der Rentenversicherung unmittelbar zugeführt werde.
3. Staatssekretär Krohn ist verständigt.
4. Photokopie des anliegenden mit X gekennzeichneten Schreibens des Stellvertreters des Führers an den Reichs- und Preußischen Arbeitsminister vom 7. Dezember² ist zu den Akten zu fertigen.

[...]³

Vermerk über die Rücksprache mit Staatssekretär Krohn.

Rentenversicherungen (Invalidenversicherung, Angestellten-Versicherung und zusätzliche Knappschafts-Pensionsversicherung) notleidend geworden. Schuld an diesem Notleiden der Rentenversicherungen Anwendung des Umlageverfahrens anstelle des Anwartschafts-Deckungsverfahren. Daher Vorschlag, Arbeitslosenversicherungs-Beiträge um 1% zu senken, Rentenversicherungsbeiträge um 1% zu erhöhen. Der Kreis der von der Senkung betroffenen Personen ist im wesentlichen aber nicht restlos identisch mit dem Kreis der von der Erhöhung der Rentenversicherungsbeiträge Betroffenen. Z. B. tritt bei Hausangestellten und Angestellten mit höheren Gehältern, die beide von Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung befreit sind, eine reine Erhöhung ein. Ziffernmäßiger Betrag der Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung und der Erhöhung der Beiträge zu den Rentenversicherungen ist auch nicht identisch. Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung um 1% wird auf 270–280 Millionen RM geschätzt. Erhöhung der Beiträge zu den Rentenversicherungen um 1% wird auf 300–320 Millionen RM geschätzt. Grund: Die Zahl der Rentenversicherungspflichtigen ist größer als die Zahl der zur Arbeitslosen-Versicherung Verpflichteten. – Die Ansamm-

¹ Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 172, 182 und 186 P. 7.

² R 43 II/400, Bl. 233. Das Schreiben war Lammers von Krohn kurzzeitig überlassen worden. Der StdF beantragte mit ihm eine Abänderung der KabVorl. dahin, den jährl. Zuschuß der Invalidenversicherung an die Reichsknappschaft (s. Dok. Nr. 172 Anm. 6) zwecks Aufstockung der seit 1934 gewährten und künftiger Renten von 40 auf 50 Mio RM zu erhöhen. Dem Antrag wurde entsprochen.

³ Ziff. 5: Rücksendung des Schreibens des StdF an StS Krohn.

lung der Kapitalien, ob bei der Arbeitslosenversicherung oder den Rentenversicherungen, kommt in jedem Falle dem Reich zugute. Der Unterschied ist nur folgender: Was die Arbeitslosenversicherung bisher dem Reiche gibt, *schenkt* sie ihm⁴. Was in Zukunft nach dem Gesetzentwurf die Invalidenversicherung dem Reiche gibt, *borgt* sie ihm. Der Reichsfinanzminister legt aber diesem Unterschied keine Bedeutung bei. Denn wenn er auch zur Zeit die Kapitalien der Arbeitslosenversicherung zur freien Verfügung erhält, muß er doch in Zukunft damit rechnen, daß er bei Weiterbestehen dieser Rechtslage später die aus der Arbeitslosen-Versicherung zur freien Verfügung erhaltenen Beträge zur Sanierung der Renten-Versicherungen wieder aufwenden muß. Denn das Reich hat den Rentenversicherungen gegenüber eine dahingehende Garantie übernommen. – Bergarbeiter, die keine Beiträge zur Invalidenversicherung, wohl aber Beiträge zu der zusätzlichen Knappschafts-Pensionsversicherung zahlen, würden nach dem Vorschlage des Gesetzentwurfs durch geringere Versicherungsbeitragszahlungen eine effektive Lohnerhöhung von 6% des Bruttolohns erhalten⁵.

L[ammers]

⁴ Marg. Lammers': „Sonderbelastung der arbeitenden Klassen!“

⁵ Sogleich am 15. 12. gab Lammers auch StS Posse telefon. Kenntnis von der Entscheidung Hitlers und riet ihm, mit dem RAM wegen eines Vorweggerlasses der knappschaftl. Bestimmungen, die RWiM und BVJP für besonders dringend erachteten, in Verbindung zu treten, was Posse am selben Tag noch tat; R 3101/10368, Bl. 862, 900. Jedoch legte der RAM bereits am 17. 12. 1937 eine neue KabVorl. nach den Vorgaben Hitlers vor: Danach hatte die RAVAV ab 1. 4. 1938 an die Invalidenversicherung jährl. einen Betrag zu überweisen, der 18% von deren Beitragseinnahmen entsprach (zu diesem Zeitpunkt rd. 210 Mio RM), an die Angestelltenversicherung einen Betrag i. H. von 25% deren Einnahmen (rd. 110 Mio RM). Ferner sollte die RAVAV in den vier Rjj. 1938–41 dem Sondervermögen des Reichs für Ehestandsdarlehen und Kinderbeihilfen Mittel i. H. von 1% des ges. versicherungspflichtigen Lohnaufkommens zuführen, d. h. knapp ein Sechstel ihrer Beitragseinnahmen (rd. 280 Mio RM). Die anderen Bestimmungen des Gesetzes blieben unberührt; R 43 II/400, Bl. 237–239; R 2/18541. Generell: FRERICH/FREYI S. 300 f., 303 f.; SACHSSE/TENNSTEDT III S. 61; GEYER, Reichsknappschaft, S. 322 f.; TEPPE, Sozialversicherung, S. 233 f. Hitler akzeptierte diese Fassung beim Vortrag durch Lammers am 19. 12. (Anhang, FV 540*) und vollzog das *Gesetz über den Ausbau der Rentenversicherung* noch vor Ablauf der Widerspruchsfrist am 21. 12. 1937 (RGL. I S. 1393); FV 546*. In der Folge verzögerte sich der Erlaß einer DVO, weil die Höhe der den Soldaten, Arbeitsmännern und Kriegsteilnehmern für ihre Dienstzeit zu gewährenden Steigerungsbeträge strittig war: RAM und RFM wollten hierfür nur die unterste Lohnklasse I zugrunde legen, woraus sich ein Reichszuschuß von 10 Mio RM errechnete, das OKW bestand auf Lohnkl. III, die 32 Mio RM Zuschuß erfordert hätte. Im Juni 1938 einigte man sich schließlich auf Lohnkl. II, worauf die *VO zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes über den Ausbau der Rentenversicherung* vom 1. 9. 1938 (RGL. I S. 1142) erging. Aktenmaterial s. R 2/18541; vgl. auch APK I 2, Reg. Nr. 23012. Zu den finanz. Auswirkungen des Gesetzes auf den Reichshaushalt allgemein (Reichsgarantie) s. die Ausarbeitungen durch RBkR Schroeder vom 9. 2. 1938 (R 2501/6639, Bl. 278–281) und RBkR Dzwillio vom 8. 10. 1938 (R 2501/6641, Bl. 9 f.). Anfang Dez. 1937 noch war die Presse zum Stillschweigen über das Reformwerk vergattert worden, unmittelbar vor Weihnachten hatte sie das Gesetz dann als „soziale Großtat“ zu feiern; DNB-Meldung: R 43 II/400, Bl. 260–262; NS-PRESSEANWEISUNGEN 5/III, Nr. 2944, 3129. Erläuterung durch StS Krohn auf einer Pressekonferenz im RMVP am 22. 12. in dessen Nachlaß: N 1430/16; Pressesammlung: N 1430/9. Gleichwohl sah sich der RAM schon nach Monatsfrist veranlaßt, einen weiteren Ausbau der gesetzl. Altersversorgung, die in vielen Fällen kaum an die Richtsätze der öffentl. Fürsorge heranreichte, zu beantragen: Folgeband, Dok. vom 24. 1. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 192 Aufzeichnung und Vermerk Lammers' vom 15. Dezember 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d192>